

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-○○사업소-003

제 목 하도급공사 및 산업안전보건관리비 운영 미흡

관계부서 ○○사업소

조치부서 ○○사업소

내 용

1. 업무개요

○○사업소는 경상정비와 계획예방정비 공사를 원활하게 수행하기 위해 발주처로부터 하도급 승인을 받아 하도급사와 계약을 체결하여 공사를 수행하였다.

그리고, ○○사업소는 안전사고 발생 예방을 위해 산업안전보건관리비를 집행하고 있으며, 이후 증빙서류를 구비하여 발주자로부터 그 비용을 정산 받고 있다. 또한, 산업재해 유발 위험이 있는 자가 하도급 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 하도급사 투입 인력들의 신체검사 결과에 대한 의사 소견 등을 제출받아 투입 적격 여부를 판정하고 있다.

2. 산업안전보건관리비 목적외 사용

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 1)제7조 제1항에 따라 도급인과 자기공사자는 산업안전보건관리비를 산업재해예방 목적으로 사용하여야 하고, 같은 기준 제7조 제1항 제3호와 「산업안전보건법 시행령」 제74조 제1항 제3호에 따른 보호구2)의 구입에 소요되는 비용을 계상할 수 있다.

1) 고용노동부 고시 제2020-63호('20.01.23.), 고용노동부 고시 제2022-43호('22.06.02.) 물품 구매 당시의 기준을 적용한다.

2) 보호구 : 추락 및 감전 위험방지용 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 보호복, 안전대, 차광 및 비산물 위험방지용 보안경, 용접용 보안면, 방음용 귀마개 또는 귀덮개 등 12품목

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항과 「안전보건관리규정」 제46조 제3항에 따라 산업안전보건관리비는 산업재해 예방 외의 목적으로 사용되지 않도록 하여야 한다. 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우, 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용금액³⁾만큼 과태료 부과 처분 대상이다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 고용노동부 유권해석(국민신문고_2AA-1803-345863, '18.04.)

○ 질 의

- 근로자의 감전 재해를 예방하기 위해 관리감독자에게 검전기를 구매/지급하여 사전 안전 점검 등의 목적으로 안전관리 활동을 하게 하였을 경우 건설업 산업안전보건관리비 사용 및 계상기준 (고용노동부 고시 제2017-8호)에 따라 안전관리비로 사용이 가능한지 여부

○ 답 변

- 검전기의 경우 안전관리 목적으로도 사용할 수 있으나, 작업 도구로도 사용할 수 있으므로 안전관리 목적으로만 사용할 수 있는 전담 안전관리자 또는 안전보조원이 전용으로 사용할 때만 그 비용을 산업안전보건관리비로 인정하고 있음.

즉, 전담 안전관리자(또는 전담 안전관리자가 선임 보고된 현장에서의 전담 안전보조원) 전용으로 사용하는 경우에만 가능하며, 산업안전보건법에 따른 안전관리 업무가 아닌 타 업무도 수행하거나 전담 안전관리자 이외의 근로자가 사용할 때는 안전관리비로 사용 불가.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○사업소는 감사대상기간('21년 1월 ~ '24년 6월) 동안 산업안전보건관리비 집행시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 따라 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 비용은 발주자가 반환을 요구할 수 있음에도, 「산업안전보건법 시행령」 제74조 제1항 제3호에 따른 보호구가 아닌 품목 1종(검전기)을 총 33개 구매하고, 총 2,596,000원을 산업안전보건관리비로 사용한 사실이 확인되었다.

[표1] 산업안전보건관리비 목적외 사용 내역

구매년도	품 명	수 량	금 액	비 고
2021년	검전기	13개	954,000원	
2022년	검전기	15개	817,500원	
2023년	검전기	5개	824,500원	
합 계		33개	2,596,000원	부가세 별도

3) 사용한 금액이 1천만원 이상인 경우 1,000만원, 그 미만인 경우 목적 외 사용금액

3. 하도급공사 투입인력 안전관리 미흡

가. 판단기준

「하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19, '24.01 개정)」 6.5.1에 따라 보건 관리자 또는 보건업무를 위임받은 보건담당자는 수급사에서 확인 요청한 신체 검사 결과에 대하여 하도급공사 근로자에 대한 신체검사 항목 및 사역 기준, 의사소견 등을 참조하여 적격여부를 판정한 후, 검진결과표에 적·부여부를 기재하고 해당 하도급공사 감독부서장에게 확인후 서명을 날인받아 내부기안에 첨부해야 한다. 또한, 같은 절차서 6.5.3에 따라 하도급공사 감독부서장은 검사 결과 부적격 판정을 받은 근로자를 불가피하게 투입하고자 하는 경우 필요서류⁴⁾를 첨부하여 안전보건총괄책임자⁵⁾의 승인을 얻어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○사업소는 “2024년 ○○ 1호기 O/H 비계 및 보온공사” 등 총 5건의 하도급공사를 운영하면서 아래 [표2]와 같이 총 56명의 건강검진 검사 결과 부적격 판정을 받은 투입인력에 대해 의사소견서와 면담서 등 필요서류는 구비하였으나, 안전보건총괄책임자의 승인을 득하는 절차를 누락한 것으로 확인되었다.

[표2] 하도급공사 건강검진 부적격 판정 인력 공사투입 승인 누락 내역

하도급 공사명	건강검진 부적격 판정인원 수(단위 : 명)
2024년 ○○ 1호기 O/H 비계 및 보온공사	20
2024년 ○○ 1호기 O/H 보조밸브 및 기타보조기기 정비공사	17
2024년 ○○ 1호기 O/H 취수구 잠수공사	2
2024년 ○○ 1호기 O/H 전동기 분해점검 정비공사	5
2024년 ○○ 1호기 O/H 취수설비 정비공사	12
합 계	56

4) 의사소견서, 면담 및 확인서(면담자 : 하도급공사 현장대리인)

5) 사업장은 사업처(소)장, 지사장 등 단위 사업장별 최고 책임자를 뜻함

또한, “2021년 ○○사업소 강관비계 및 기타공사” 등 총 3건의 하도급 공사를 운영하면서 아래 [표3]과 같이 총 47명의 투입인력에 대해 건강진단표 확인과 적격여부를 판정하는 절차⁶⁾를 누락한 것으로 확인되었다.

[표3] 하도급공사 투입인력 건강진단서 적·부판정 누락 내역*

하도급 공사명	업체명	누락인원 수(단위 : 명)
2021년도 ○○사업소 강관비계 및 기타공사	(주)해일이엔지	16
2021년 ○○ 2호기 TBN Last Stage Blade 비파괴 검사	한국기계검사소이엔씨(주)	3
2021년 ○○ 2호기 터빈보조밸브 및 기타설비 정비공사	(주)에이치케이씨	28
합 계		47

* 하도급 투입인력 안전교육일지 재구성

조치할 사항 ○○사업소장은

- ① 산업안전보건관리비를 목적 외 사용하고, 하도급공사 투입 인력 안전관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
○○사업소	4	○●◎	안전업무 담당	2023.02.09. ~ 현재	산업안전보건관리비 목적 외 사용	주의
영흥사업처 (前 ○○사업소)	4	◇◆□	안전업무 담당	2019.08.05. ~ 2023.02.05.	하도급 투입 인력 적·부판정 누락	주의
○○사업소	2	△▽▲	기계부장	2020.01.01. ~ 현재	하도급 투입 인력 안전관리 미흡	주의
○○사업소	2	♠♣♠	전기부장	2022.01.01. ~ 현재	하도급 투입 인력 안전관리 미흡	주의

6) 「하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19, '20.11 개정)」 6.4.1에 따라 보건관리자는 하도급업체에서 확인 요청한 신체검사 결과에 대하여 신체검사서에 기재된 검사결과 및 의사소견을 참조하여 합격여부를 판정하여야 함.